

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3909/2535

นาย ประยูร ร่มโพธิ์ชัย
นาย ประคอง ทอง ดี นอก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 208

คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวอ้างว่า ทนายจำเลยเดินทางจาก กรุงเทพมหานครมาศาลโดยรถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างการเดินทางรถยนต์โดยสารได้เจ็ยชนกับรถยนต์คันอื่นทำให้เสียเวลาในการเดินทางเป็นเหตุให้มาชัก ค้านพยานโจทก์ไม่ทัน ซึ่งตามรูปคดีถ้าหากจำเลยมีโอกาสดักค้านพยานโจทก์ จำเลย ก็มีทางจะชนะคดีโจทก์ได้ คำร้องดังกล่าวในตอนแรกกล่าวถึงเหตุที่ทนายจำเลยมา ศาลไม่ทันกำหนดเวลานัดถ้ามาทันก็จะสามารถชักค้านพยานโจทก์ได้ ส่วนในตอน หลังคำร้องกล่าวว่า รูปคดีถ้าหากจำเลยมีโอกาสดักค้านพยานโจทก์ จำเลยก็มีทาง ที่จะชนะคดีได้ ไม่มีข้อความตอนใดที่กล่าวคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ว่าไม่ชอบอย่างไรและหากได้พิจารณาใหม่แล้ว จำเลยจะชนะคดีอย่างไร การกล่าวเพียงว่าถ้าได้ชักค้านพยานโจทก์ จำเลยอาจชนะ คดี ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น คำร้องขอให้พิจารณา ใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา208 วรรคสอง ปัญหานี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล อุทธรณ์ภาค 1 จึงมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยซึ่งขาดนัดพิจารณาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม

จำเลยยื่นคำร้องว่า ทนายจำเลยเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาศาลโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง ระหว่างการเดินทางรถยนต์โดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์คันอื่นทำให้เสียเวลาในการเดินทางเป็นเหตุให้มาชก้านพยานโจทก์ไม่ทัน ซึ่งตามรูปคดีถ้าหากจำเลยมีโอกาสดักคั่นพยานโจทก์ จำเลยก็มีทางที่จะชนะคดีได้จึงขอให้ศาลพิจารณาใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ทนายจำเลยไม่ได้เดินทางมากับรถยนต์โดยสารประจำทางคันที่อ้าง เหตุที่ทำให้ทนายจำเลยเดินทางมาศาลล่าช้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือจำเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างใด ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ในฐานะส่วนตัวไม่ใช่ฐานะจำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาใหม่ โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณากลับ ให้ยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง หรือไม่ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองหรือไม่ ปรากฏว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวอ้างว่า ทนายจำเลยเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาศาลโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง ระหว่างการเดินทางรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์คันอื่นทำให้เสียเวลาในการเดินทางเป็นเหตุให้มาชก้านพยานโจทก์ไม่ทัน ซึ่งตามรูปคดีถ้าหากจำเลยมีโอกาสดักคั่นพยานโจทก์จำเลยก็มีทางที่จะชนะคดีโจทก์ได้ เห็นว่าคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยในตอนแรกกล่าวถึงเหตุที่ทนายจำเลยมาศาลไม่ทันกำหนดเวลานัด ถ้ามาทันก็

จะสามารถชักค้ำพยานโจทก์ได้ส่วนในตอนหลังคำร้องกล่าวว่า รูปคดีถ้าหากจำเลยมีโอกาสได้ชักค้ำพยานโจทก์ จำเลยก็มีทางที่จะชนะคดีได้คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยไม่มีข้อความตอนใดที่กล่าวคัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ว่าไม่ชอบอย่างไรและหากได้พิจารณาใหม่แล้ว จำเลยจะชนะคดีอย่างไร การกล่าวเพียงว่าถ้าได้ชักค้ำพยานโจทก์ จำเลยอาจชนะคดี ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลชั้นต้น คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองปัญหานี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง"

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เธียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ